TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
SALA PRIMERA

SENTENCIA

JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA
Magistrado Ponente

Medellín, 25 de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Sentencia Nro.	**030**
Radicado:	05045-31-21-001-2019-00047-01
Proceso:	Restitución y formalización de tierras.
Solicitantes:	Isabel María Meneses Marañón
Opositores:	Cecilia Gutiérrez Páez
Sinopsis:	La reclamante logró demostrar los presupuestos sustanciales de sus pretensiones, sin que el blindaje especial otorgado por la Constitución y la Ley 1448 de 2011 a los hechos de las víctimas en un contexto de violencia, hayan sido desvirtuados la opositora, quien, por demás, no logró acreditar la buena fe exenta de culpa, empero se le reconoció la calidad de segundo ocupante.

Procede esta Sala a dictar sentencia dentro del proceso especial de restitución de tierras despojadas o abandonadas forzadamente de la referencia[1], respecto de la solicitud elevada por ISABEL MARÍA MENESES MARAÑÓN, por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-Dirección Territorial Antioquia (en adelante la Unidad o UAEGRTD); instruido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó (Ant.).

1. ANTECEDENTES

1.1. De las pretensiones[2].

La reclamante peticiona, se le proteja el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras del predio urbano de nomenclatura “CR 78 A # 102AA - 03, MANZANA N, SECTOR 3”, con cabida superficiaria georreferenciada según ITP[3] de 88,32 m^2, ubicado en el barrio Policarpa Salavarrieta del municipio de Apartadó (Ant.), identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria, en adelante FMI, 008-

[1] De conformidad con lo establecido con el título IV, capítulo III de la Ley 1448 de 2011
[2] Consecutivo 1, Trámite en el despacho, cert: 6602DE86F9DC7F9E 3A3FEE2C09F60178 F1EF83E2854B8504 FEC065C615120D4F.pág. 81 a 88.
[3]Trámite en el despacho, consecutivo 12, Pruebas Oficiosa, 3. Identificación del predio, 1TP_ID_83885_V5_OK_REG.xlsx.